

## 주요범죄분류기준

### 1. 공안사범 및 공안관련사범

#### 가. 공안사범

- (1) 내란의죄(형법 제1장)
- (2) 외환의죄(형법 제2장)
- (3) 국가보안법위반(제3조 ~ 제10조)
- (4) 군사기밀보호법위반
- (5) 반란의죄(군형법 제1장)
- (6) 이적의죄(군형법 제2장)
- (7) 국민보호와공공안전을위한테러방지법위반
- (8) 공중등협박목적및대량살상무기확산을위한자금조달행위의금지에  
관한법률위반

#### 나. 공안관련사범

- (1) 소요(형법 제115조)
- (2) 국가보안법위반(제11조, 제12조)
- (3) 남북교류협력에관한법률위반
- (4) 밀항단속법위반
- (5) 여권법위반
- (6) 외국환거래법위반

- (7) 출입국관리법위반
- (8) 수산업법위반(월선조업 제34조 제1항 제2호, 제3호)
- (9) 배타적경제수역에서의외국인어업등에대한주권적권리의행사에관한법률  
위반
- (10) 영해및접속수역법위반

## **2. 선거 · 정치 관련 사범**

- (1) 공직선거법위반
- (2) 정치자금법위반
- (3) 정당법위반
- (4) 공공단체등위탁선거에관한법률위반
- (5) 지방교육자치에관한법률위반
- (6) 국민투표법위반
- (7) 주민투표법위반
- (8) 주민소환에관한법률위반

## **3. 노동 관련 사범**

- (1) 근로기준법위반
- (2) 근로자퇴직급여보장법위반
- (3) 최저임금법위반
- (4) 임금채권보장법위반
- (5) 남녀고용평등과일 · 가정양립지원에관한법률위반

- (6) 기간제및단시간근로자보호등에관한법률위반
- (7) 장애인고용촉진및직업재활법위반
- (8) 파견근로자보호등에관한법률위반
- (9) 외국인근로자의고용등에관한법률위반
- (10) 채용절차의공정화에관한법률위반
- (11) 사내근로복지기금법위반
- (12) 노동조합및노동관계조정법위반
- (13) 공무원의노동조합설립및운영등에관한법률위반
- (14) 교원의노동조합설립및운영등에관한법률위반
- (15) 근로자참여및협력증진에관한법률위반
- (16) 청원경찰법위반
- (17) 직업안정법위반
- (18) 고용보험법위반
- (19) 근로자직업능력개발법위반
- (20) 산업재해보상보험법위반
- (21) 산업안전보건법위반

#### **4. 불법집단행동 관련 사범**

- (1) 집회및시위에관한법률위반
- (2) 화염병사용등의처벌에관한법률위반
- (3) 국회법위반

## 5. 병역사범

- (1) 병역법위반
- (2) 예비군법위반

## 6. 직무와 관련된 공무원범죄

- (1) 외교상기밀누설 · 탐지 · 수집(형법 제113조)
- (2) 직무유기(형법 제122조)
- (3) 직권남용권리행사방해(형법 제123조)
- (4) 직권남용체포 · 감금(형법 제124조)
- (5) 독직폭행 · 가혹행위(형법 제125조)
- (6) 피의사실공표(형법 제126조)
- (7) 공무상비밀누설(형법 제127조)
- (8) 선거방해(형법 제128조)
- (9) 뇌물(사전뇌물)수수등(형법제129조)
- (10) 제3자뇌물공여등(형법 제130조)
- (11) 수뢰후부정처사등(형법 제131조)
- (12) 알선뇌물수수등(형법 제132조)
- (13) 인권옹호직무방해(형법 제139조)
- (14) 감시자의도주원조(형법 제148조)
- (15) 세관공무원의아편등의수입(형법 제200조)
- (16) 허위공문서작성 · 행사등(형법 제227조, 제229조)
- (17) 공인(공기호)등 위조 · 부정사용(형법 제238조, 제240조)
- (18) 특정범죄가중처벌등에관한법률 제2조, 제4조의2, 제4조의3, 제5

조, 제15조 위반

- (19) 조세범처벌법, 산림법, 경찰관직무집행법, 국가보안법, 국가공무원법, 지방공무원법 중 공무원의 직무에 관한 가중처벌규정위반 및 기타 직무에 관련한 범죄
- (20) 특정범죄가중처벌등에관한법률시행령 제2조에 규정된 정부관리 기업체의 임원 및 직원의 형법 제129조 내지 제132조 위반

## 7. 경제사범

- (1) 통화에 관한죄(형법 제18장)
- (2) 유가증권, 우표와인지에관한죄(형법 제19장)
- (3) 건설산업기본법위반
- (4) 건설기계관리법위반
- (5) 건축법위반
- (6) 계량에관한법률위반
- (7) 고압가스안전관리법위반
- (8) 관세법위반
- (9) 국내재산도피방지법위반
- (10) 국유재산법위반
- (11) 금융실명거래및비밀보장에관한법률위반
- (12) 농수산물유통및가격안정에관한법률위반
- (13) 농업협동조합법위반
- (14) 담배사업법위반
- (15) 대외무역법위반

- (16) 국토의계획및이용에관한법률위반
- (17) 독점규제및공정거래에관한법률위반
- (18) 물가안정에관한법률위반
- (19) 보험업법위반
- (20) 부동산등기특별조치법위반
- (21) 공인중개사법위반
- (22) 부정수표단속법위반
- (23) 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반
- (24) 비료관리법위반
- (25) 사료관리법위반
- (26) 산업표준화법위반
- (27) 상법위반
- (28) 상표법위반
- (29) 상호저축은행법위반
- (30) 새마을금고법위반
- (31) 석유및석유대체연료사업법위반
- (32) 소비자기본법위반
- (33) 수산업법위반 - 그 외
- (34) 수산업협동조합법위반
- (35) 무역보험법위반
- (36) 여신전문금융업법위반
- (37) 신용협동조합법위반
- (38) 실용신안법위반

- (39) 양곡관리법위반
- (40) 에너지이용합리화법위반
- (41) 소금산업진흥법위반
- (42) 은행법위반
- (43) 영화및비디오물의진흥에관한법률위반
- (44) 디자인보호법위반
- (45) 인삼산업법위반
- (46) 저작권법위반
- (47) 전기사업법위반
- (48) 전기용품및생활용품안전관리법위반
- (49) 조세범처벌법위반
- (50) 주식회사등의외부감사에관한법률위반
- (51) 주택법위반
- (52) 중소기업협동조합법위반
- (53) 자본시장과금융투자업에관한법률위반
- (54) 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반
- (55) 특정범죄가중처벌등에관한법률 제6조, 제8조, 제9조, 제12조 위반
- (56) 특허법위반
- (57) 하도급거래공정화에관한법률위반
- (58) 한국은행법위반
- (59) 한국산업은행법위반
- (60) 한국수출입은행법위반
- (61) 중소기업은행법위반

## 8. 보건사범

### 가. 식품사범

- (1) 식품위생법위반
- (2) 축산물위생관리법위반
- (3) 축산법위반
- (4) 건강기능식품에관한법률위반
- (5) 보건범죄단속에관한특별조치법위반(부정식품제조등)
- (6) 식품산업진흥법위반
- (7) 가축및축산물이력관리에관한법률위반
- (8) 농수산물품질관리법위반

### 나. 의료·의약사범

- (1) 의료법위반
- (2) 약사법위반
- (3) 보건범죄단속에관한특별조치법위반(부정의료업자)
- (4) 의료기사등에관한법률위반
- (5) 장기등이식에관한법률위반
- (6) 응급의료에관한법률위반
- (7) 보건범죄단속에관한특별조치법위반(부정의약품제조등)
- (8) 보건범죄단속에관한특별조치법위반(허위정보제공)
- (9) 혈액관리법위반
- (10) 모자보건법위반

## 다. 기타 보건사범

- (1) 공중위생관리법위반
- (2) 화장품법위반
- (3) 감염병의예방및관리에관한법률위반
- (4) 정신보건법위반
- (5) 국민건강보험법위반
- (6) 가축전염병예방법위반
- (7) 생명윤리및안전에관한법률위반
- (8) 검역법위반
- (9) 후천성면역결핍증예방법위반
- (10) 국민건강증진법위반
- (11) 보건범죄단속에관한특별조치법(부정유독물제조등)

## 9. 환경사범

- (1) 음용수에관한죄(형법 제16장)
- (2) 동물보호법위반
- (3) 대기환경보전법위반
- (4) 먹는물관리법위반
- (5) 소음 · 진동관리법위반
- (6) 수도법위반
- (7) 수산자원관리법위반
- (8) 수질및수생태계보전에관한법률위반

- (9) 가축분뇨의관리및이용에관한법률위반
- (10) 오존층보호를위한특정물질의제조규제등에관한법률위반
- (11) 화학물질관리법위반(제22조 제외)
- (12) 자연환경보전법위반
- (13) 야생동·식물보호법위반
- (14) 토양환경보전법위반
- (15) 폐기물관리법위반
- (16) 하수도법위반
- (17) 하천법위반
- (18) 환경범죄등의단속및가중처벌등에관한법률위반
- (19) 해양환경관리법위반
- (20) 악취방지법위반
- (21) 수도권대기환경개선에관한특별법위반
- (22) 건설폐기물의재활용촉진에관한법률위반
- (23) 습지보전법위반
- (24) 공유수면관리및매립에관한법률위반

## **10. 마약류 및 환각물질 사범**

- (1) 아편에관한죄(형법 제17장)
- (2) 마약류관리에관한법률위반(마약) - 제2조제2호
- (3) 마약류관리에관한법률위반(향정) - 제2조제3호
- (4) 마약류관리에관한법률위반(대마) - 제2조제4호

- (5) 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(마약) - 제11조
- (6) 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(향정) - 제11조
- (7) 마약류불법거래방지에관한특별법위반 - 제6조 ~ 제18조
- (8) 화학물질관리법위반(환각물질흡입 등의 금지) - 제22조

## 11. 폭력사범

- (1) 상해와폭행의죄(형법 제25장)
- (2) 체포와감금의죄(형법 제29장)
- (3) 협박의죄(형법 제30장)
- (4) 공갈의죄(형법 제350조~제352조)
- (5) 폭력행위등처벌에관한법률위반(제4조, 제5조, 제9조 제외)

## 12. 강력사범

- (1) 살인의죄(형법 제24장)
- (2) 방화의죄(형법 제164조 ~ 제169조, 제172조 ~ 제173조)
- (3) 약취, 유인 및 인신매매의 죄(형법 제31장)
- (4) 강도의죄(형법 제333조~제338조, 제340조)
- (5) 특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의2(약취·유인죄의 가중처벌), 제5조의4 제5항(상습강도죄 등의 가중처벌), 제5조의5(강도상해 등 재범자의 가중처벌), 제5조의9(보복범죄의 가중처벌 등), 제5조의10(운행 중인 자동차 운전자에 대한 폭행 등의 가중처벌) 위반

## 13. 성범죄사범

## 가. 성폭력사범

- (1) 강간 · 유사강간(형법 제297조, 제297조의2)
- (2) 강제추행(형법 제298조)
- (3) 준강간 · 준강제추행(형법 제299조)
- (4) 강간등 상해 · 치상(형법 제301조)
- (5) 강간등 살인 · 치사(형법 제301조의2)
- (6) 강도강간(형법 제339조)
- (7) 미성년자간음(형법 제302조)
- (8) 피보호자 · 피감독자간음(형법 제303조)
- (9) 미성년자의제강간 · 강제추행 · 유사강간(형법 제305조)
- (10) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(주거침입 강간) 등 (제3조 제1항)
- (11) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(특수강도 강간) 등 (제3조 제2항)
- (12) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(특수강간) 등 (제4조)
- (13) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(친족관계에의한강간) 등 (제5조)
- (14) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(장애인강간) 등 (제6조)
- (15) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(13세미만미성년자강간) 등 (제7조)
- (16) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(강간등상해) 등 (제8조)
- (17) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(강간등살인) 등 (제9조)
- (18) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(업무상위력등에의한추행) (제10조)
- (19) 아동 · 청소년의성보호에관한법률위반(강간) 등 (제7조)
- (20) 아동 · 청소년의성보호에관한법률위반(장애인가간음) 등 (제8조)

- (21) 아동·청소년의성보호에관한법률위반(강간등상해) 등 (제9조)
- (22) 아동·청소년의성보호에관한법률위반(강간등살인) 등 (제10조)
- (23) 아동·청소년의성보호에관한법률위반(합의강요) (제16조)

#### 나. 디지털·성착취물 관련 성범죄 사범

- (1) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(통신매체이용음란) (제13조)
- (2) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(카메라등이용촬영) (제14조)
- (3) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(허위영상물 등의 반포등) (제14조의2)
- (4) 아동·청소년의성보호에관한법률위반(음란물소지) (제11조 5항)
- (5) 아동·청소년의성보호에관한법률위반(음란물제작·배포등) (제11조 중 5항 이외)

#### 다. 공공장소 성범죄 사범

- (1) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(공중밀집장소에서의추행) (제11조)
- (2) 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(성적목적다중이용장소침입) (제12조)

#### 라. 성매매 사범

- (1) 성매매알선등행위의처벌에관한법률위반(성매매강요등) (제18조)
- (2) 성매매알선등행위의처벌에관한법률위반(성매매알선등) (제19조)
- (3) 성매매알선등행위의처벌에관한법률위반(성매매광고) (제20조)
- (4) 성매매알선등행위의처벌에관한법률위반(아동·청소년) (제21조 제1항 중

아동·청소년의성보호에관한법률 제38조 제1항이 적용되는 경우)

- (5) 성매매알선등행위의처벌에관한법률위반(성매매) (위 경우 이외의 제 21조 제1항)
- (6) 성매매알선등행위의처벌에관한법률위반 (위 제18조부터 제21조를 제외한 그 외의 조항)
- (7) 아동·청소년의성보호에관한법률위반(매매) (제12조)
- (8) 아동·청소년의성보호에관한법률위반(성매수등) (제13조)
- (9) 아동·청소년의성보호에관한법률위반(강요행위등) (제14조)
- (10) 아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등) (제15조)

#### 14. 퇴폐풍조사범

- (1) 음행매개(형법 제242조)
- (2) 음화반포등(형법 제243조)
- (3) 음화제조등(형법 제244조)
- (4) 공연음란(형법 제245조)
- (5) 경범죄처벌법위반
- (6) 공연법위반(선전물) - 제5조제2항
- (7) 청소년보호법위반
- (8) 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률위반(등급분류위반) - 제70조 제3항
- (9) 음악산업진흥에 관한 법률위반(등급분류위반) - 제17조 제2항
- (10) 풍속영업의규제에관한법률위반

## 15. 사행행위사범

- (1) 도박과복표에관한죄(형법 제23장)
- (2) 사행행위등규제및처벌특례법위반
- (3) 복권및복권기금법위반
- (4) 국민체육진흥법위반
- (5) 경륜경정법위반
- (6) 게임산업진흥에관한법률위반
- (7) 한국마사회법위반
- (7) 전통소싸움경기에관한법률위반
- (7) 관광진흥법위반

## 16. 교통사범

- (1) 교통방해의 죄(형법 제15장)
- (2) 업무상과실치사·치상(형법 제268조)
- (3) 선박의입항및출항등에관한법률위반
- (4) 교통사고처리특례법위반
- (5) 도로교통법위반
- (6) 도로법위반
- (7) 도선법위반
- (8) 공간정보의구축및관리등에관한법률위반
- (9) 선박법위반
- (10) 선박안전법위반

- (11) 유료도로법위반
- (12) 유선및도선사업법위반
- (13) 자동차관리법위반
- (14) 여객자동차운수사업법위반
- (15) 주차장법위반
- (16) 철도사업법위반
- (17) 특정범죄가중처벌등에관한법률위반 제5조의3(도주차량), 제5조의11(위험운전치사상), 제5조의13(어린이보호구역치사상)
- (18) 항만운송사업법위반
- (19) 항공사업법위반
- (20) 항공안전법위반
- (21) 공항시설법위반
- (22) 항공보안법위반
- (23) 해사안전법위반

## 17. 사이버범죄 사범

- (1) 공용전자기록손상 (형법 제140조 제3항, 제141조 제1항, 제144조)
- (2) 공전자기록등위작 (형법 제227조의2)
- (3) 공전자기록등부실기재 (형법 제228조 제1항)
- (4) 위조등공전자문서의행사 (형법 제229조)
- (5) 사전자기기록위작등(형법 제232조의2)
- (6) 위조사전자문서등의 행사 (형법 제234조)
- (7) 전산업무방해 (형법 제314조 제2항)

- (8) 전자기록비밀침해 (형법 제316조 제2항)
- (9) 컴퓨터사용사기 (형법 제347조의2, 제351조)
- (10) (특수)전자기록손괴 (형법 제366조, 제368조 제2항, 제369조 제1항)
- (11) 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반
  - 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손) (제70조 제1항, 제2항)
  - 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(개인정보누설등) (제71조 제1항 제3호, 제5호)
  - 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(정보통신망침해등) (제71조 제1항 제9호 내지 제11호, 제72조 제1항 제1호)
  - 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(음란물유포) (제74조 제1항 제2호)
  - 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반
- (12) 개인정보보호법위반
- (13) 정보통신기반보호법위반
- (14) 전기통신금융사기피해방지법위반

## 18. 기타 수시로 지정되는 사범

### ※ 참고사항

이 규정 시행전에 각 사범으로 분류 되었던 법률의 폐지로 사범별 분류에서 제외하였으나 구법으로 처벌할 경우에는 이 규정 시행 전의 해당 사범 통계에 산입함.